

Muhamad Hairul Nizam b. Abdul Hamid

lwn

Ketua Pendakwa Syarie

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 19 Januari 2021 bersamaan 27 Zulhijjah 1441H]

[Kes Mal No. 10000-199-0001-2020]

[Permohonan Kebenaran Untuk Meminda Notis Rayuan di bawah Seksyen 230 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Muhammad Khairi bin Abdullah daripada Tetuan Khairi Najihah & Associates

Peguam Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon di dalam kes ini memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan kebenaran bagi untuk meminda Notis Rayuan yang telah difailkan bertarikh 7/11/2019 dalam kes Jenayah (Rayuan) No. : 10000-153-0003-2019. Permohonan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 21/1/2020.

[2] Pemohon adalah merupakan pihak Perayu di dalam Jenayah (Rayuan) No. : 10100-153-0018-2019, telah merayu keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Selangor bertarikh 7/11/2019 yang telah menjatuhkan hukuman

kepada Pemohon dengan penjara selama 6 bulan, denda sebanyak RM 4,800.00 dan sebatan 6 kali mulai tarikh keputusan tersebut.

[3] Rentetan rasa terkilan dan tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada hari yang sama terhadap sebahagian keputusan tersebut dan Penggantungan Pelaksanaan Perintah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor melalui Kes Permohonan No. : 10100-199-0035-2019 pada 14/11/2019.

[4] Semasa peringkat pengurusan kes rayuan di hadapan Pendaftar pada sebutan bertarikh 5/2/2020, pihak Responden (Pendakwa Syarie) telah memohon untuk pihak Pemohon meminda notis dan affidavit permohonan tersebut disebabkan tidak menepati peruntukan seksyen 13 dan 113 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Akibat tindakan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan ini dan pihak Responden telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 2/7/2020 dan Affidavit Balasan pihak Pemohon pada 23/7/2020. Hujahan bertulis pihak-pihak telah difailkan 19/8/2020 dan 2/10/2020.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini adalah untuk meminda Notis Rayuan yang telah difailkan bagi kes Jenayah (Rayuan) No. : 10000-153-003-2019 bertarikh 7 /11/2019. Pemohon memohon untuk meminda terma rayuan iaitu "*Kamu Muhamad Hairul Nizam bin Abd Hamid dipenjara selama 6 bulan penjara*" dalam Notis Rayuan bertarikh 7 November 2019 kepada "*Kamu Muhamad Hairul Nizam bin Abd Hamid dipenjara selama 6 bulan penjara dan sebatan 6 kali*".

[6] Setelah kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang dikemukakan Pemohon, kami berpendapat bahawa dua isu utama yang perlu diputuskan iaitu *sama ada Mahkamah Rayuan Syariah berbidangkuasa memberi kebenaran pindaan Notis Rayuan tersebut* dan *sama ada Pemohon mempunyai alasan yang munasabah untuk meminda Notis Rayuan tersebut*.

Isu Pertama : Sama Ada Mahkamah Rayuan Syariah Berbidangkuasa Memberi Kebenaran Pindaan Notis Rayuan Tersebut

[7] Secara umumnya peruntukan seksyen 67 (1) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003 telah memberikan kuasa kepada Mahkamah Rayuan Syariah sepertimana berikut –

"Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya"

[8] Merujuk kepada peruntukan seksyen 158 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berhubung dengan keadilan substansial, iaitu –

Seksyen 158 - Rayuan Selepas Tamat Tempoh Dan Kecacatan Formal

Mahkamah Rayuan Syariah boleh menurut budi bicaranya, atas permohonan mana-mana orang yang ingin merayu yang dihalangi daripada berbuat demikian oleh sebab dia tidak mematuhi sesuatu formaliti atau sesuatu kehendak Akta ini, membenarkan sesuatu rayuan atas apa-apa terma dan dengan apa-apa arahan yang difikirkannya patut supaya keadilan substansial boleh dilakukan dalam perkara itu, dan boleh, bagi maksud itu, melanjutkan apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh seksyen 153 dan 155

[9] Merujuk kepada seksyen 153 dan 155 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003, adalah jelas bahawa Mahkamah ini adalah Mahkamah yang berbidangkuasa untuk menerima dan mentadbir Notis Rayuan dan Petisyen Rayuan bagi rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah. Walau bagaimanapun tiada peruntukan khusus di dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 untuk Mahkamah ini mendengar dan membenarkan permohonan interlokutori Pemohon untuk membuat pindaan kepada dokumen-dokumen yang difailkan ke Mahkamah ini.

[10] Namun begitu, jika merujuk kepada seksyen 80 Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 ada memberi kuasa kepada Mahkamah dalam menilai mana-mana permohonan untuk meminda pliding yang difailkan pada mana-mana peringkat prosiding. Peruntukan tersebut menyatakan:-

Seksyen 80 - Pindaan Kepada Saman Atau Pliding

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

(2) Jika suatu permohonan kepada Mahkamah untuk mendapatkan kebenaran membuat pindaan yang disebut dalam subseksyen (1) dibuat selepas habis tempoh apa-apa tempoh had masa yang relevan yang berkuat kuasa pada tarikh pengeluaran saman itu, Mahkamah boleh, jika difikirkannya adil, memberikan kebenaran itu atas apa-apa terma yang difikirkannya patut.

(3) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana pihak dalam mana-mana prosiding boleh meminda plidingnya tanpa perintah Mahkamah pada bila-bila masa sebelum penyampaian kepada pihak yang satu lagi

[11] Oleh yang demikian, berdasarkan peruntukan-peruntukan statut yang dinyatakan ini, kami berpendapat bahawa apabila Mahkamah ini mempunyai bidangkuasa untuk mentadbir Notis Rayuan dan Petisyen Rayuan, maka Mahkamah ini juga berbidangkuasa untuk menilai dan mempertimbangkan apa-apa permohonan interlokutori berhubungkait dengannya termasuklah permohonan Pemohon untuk meminda Notis Rayuan yang telah difailkan oleh Pemohon (Perayu) pada 7/11/2019.

Isu Kedua : Sama Ada Pemohon Mempunyai Alasan Yang Munasabah Untuk Meminda Notis Rayuan Tersebut

[12] Melalui Afidavit Sokongan bertarikh 21/1/2020, Pemohon menyatakan Alasan permohonan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut :-

- a) Tujuan permohonan ini adalah untuk merayu hukuman pemenjaraan dan sebatan yang dikenakan ke atas Pemohon;
- b) Pemohon adalah orang awam yang tidak mengetahui kesan apa yang difailkan dalam notis rayuan.
- c) Pemohon telah bertindak sendirian ketika memfailkan Notis Rayuan dan tidak mendapatkan nasihat yang sewajarnya daripada mana-mana Peguam Syarie semasa memfailkan Notis Rayuan tersebut.
- d) Kesan hukuman tersebut akan menjejaskan kerjaya Pemohon sebagai pejawat awam.

[13] Seterusnya Responden di dalam afidavit jawapan secara ringkasnya menyatakan seperti berikut:-

- i. Pemohon tidak mematuhi syarat di bawah seksyen 13 dan seksyen 113 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mana Pemohon perlu dipatuhi dalam membuat Notis Permohonan dan Affidavit walaupun kes ini merupakan kes permohonan di dalam kes jenayah syariah.
- ii. Pada 27 Februari 2020, Responden hanya menerima Notis Permohonan Terpinda namun tidak menerima Affidavit Permohonan Terpinda sebagaimana kehendak seksyen 81 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sepertimana yang diarahkan oleh Pendaftar.
- iii. Pemohon hanya menyatakan alasan kenapa Pemohon memohon untuk meminda Notis Rayuan tersebut tanpa menyatakan punca kuasa Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar dan menimbang permohonan di dalam notis permohonan tersebut sebagaimana kehendak undang-undang atau hukum syarak;
- iv. Walaupun Pemohon ada memasukkan peruntukan seksyen-seksyen tersebut di dalam Notis Permohonan Terpinda, tetapi tiada penjelasan tentang keterkaitannya dengan mana-mana perenggan affidavit sokongan Pemohon seperti yang terkandung di dalam Notis dan Affidavit Sokongan tersebut.
- v. Justeru pihak responden memohon kepada Mahkamah ini untuk menolak permohonan Pemohon sebagaimana kehendak seksyen 6 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[14] Bagi maksud permohonan ini, kami telah meneliti Notis permohonan, dan affidavit Sokongan Pemohon dan kronologi kes. MAKA kami dapati dalam kes ini :-

- i. Perkara yang ingin dipinda oleh Pemohon adalah merupakan terma terhadap hukuman yang dinyatakan di dalam Notis Rayuan yang difailkan pada 7/11/2019 iaitu pada hari yang sama Pemohon dijatuhi hukuman. Kesilapan tersebut adalah seperti berikut:-
 - *“Kamu Muhamad Hairul Nizam bin Abd Hamid dipenjara selama **6 bulan penjara**” kepada “Kamu Muhamad Hairul Nizam bin Abd Hamid dipenjara selama **6 bulan penjara** dan sebatan 6 kali ”*
- ii. Pada hemat kami, kesilapan ini hanya melibat pindaan terma hukuman daripada hukuman penjara sahaja dipinda kepada hukuman penjara dan sebatan dan pindaan ini tidak memprejudiskan langsung hak pihak Responden.
- iii. Oleh kerana tiada peruntukkan yang khusus bagi dalam kes jenayah berhubung dengan permohonan interlokutori permohonan Pemohon untuk meminda Notis Rayuan, maka mahkamah ini tidak terikat secara mutlak untuk mengikut sepenuhnya dalam permohonan interlokutori dalam kes jenayah sepertimana di dalam tatacara Mal dalam meminda dokumen sebagaimana yang dibangkitkan oleh Responden.

[15] Justeru, berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami berpendapat atas prinsip keadilan dan hak Pemohon untuk menyediakan kesnya di peringkat rayuan nanti, maka permohonan ini wajar dipertimbangkan dan dibenarkan. Perkara ini

sinonim dan selari dengan firman Allah s.w.t dalam surah An-Nisa', ayat 58, iaitu –

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ

Maksudnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil”

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan Hujahan kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara berpuashati dan memutuskan-

[1] Permohonan Pemohon untuk meminda Notis Rayuan adalah **diterima**.

[2] Pemohon diberi kebenaran untuk memfailkan pindaan terhadap Notis Rayuan bagi **Kes Jenayah (Rayuan) No. : 10000-153-0003-2019** dalam tempoh **14 hari** mulai hari ini.

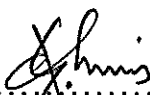
Dibaca dan ditandatangani oleh :-



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

